Chargé(e) d'études juridiques

Direction : Direction de l'administration pénitentiaire

Affectation : Service de l'administration / Sous-direction des ressources humaines et des relations sociales / Bureau des affaires statutaires, disciplinaires et de l'organisation du dialogue social (RH2)

Statut : Agents de catégorie A/ Contractuels

Date de publication : xx/xx/xxxx

Date de fin de publication : xx/xx/xxxx

N° de poste : DIR-AC/SD-xx

Informations générales

Corps / Grade :	Attaché d'administration de l'Etat	
Domaine fonctionnel RMFP :	Affaires juridiques	
Emploi-référence RMFP :	Chargé(e) des affaires juridiques	
Groupe IFSE :	4	NBI : 0 point
Poste vacant ✓ Poste susceptible d'être vacant ☐		
Durée d'affectation attendue sur le poste :	3 ans	

Localisation administrative et géographique

Ministère de la Justice - Bâtiment Millénaire 3 - 35 rue de la gare - 75019 Paris

Description du poste

Vos activités principales

Au sein de la section des affaires statutaires et indemnitaires, sous l'autorité de la cheffe de section et de son adjointe, le titulaire du poste :

- Participe à la conception et à la rédaction de textes juridiques de tous niveaux (lois, décrets, arrêtés) dans le cadre des projets de réforme statutaires et indemnitaires en faveur des personnels pénitentiaires (personnels de surveillance, de direction, d'insertion et de probation, personnels techniques et administratifs) ainsi que concernant le temps de travail de ces personnels ;
  Dans ce cadre, le titulaire du poste sera amené à participer à l'ensemble du processus : rédaction, échanges avec les services « métier », réunions au Conseil d'Etat, participation aux travaux menés par le SG et la DGAFP (télétravail, rupture conventionnelle, statuts et indemnités des corps communs, emplois fonctionnels, contractuels, …). A ce titre, le titulaire du poste sera amené à représenter la direction dans les groupes de travail ministériels sur ces sujets.

- Elabore des instructions ministérielles d'application et divers documents d'aide à la gestion statutaire ;
  A l'occasion d'évolutions réglementaires, la section rédige des notes et circulaires à destination des services déconcentrés (circulaire relative à la protection fonctionnelle, note relative aux régimes indemnitaires des personnels relevant de la DAP, etc.).

- Propose et rédige des réponses aux questions juridiques en appui aux services déconcentrés et aux bureaux de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales sur toute thématique relevant du droit de la fonction publique (application du statut général des fonctionnaires de l'Etat et du statut spécial des personnels de l'administration pénitentiaire) et du temps de travail ;
  Exemples : cumuls d'activités, congés, temps partiels, primes et indemnités.

- Elabore et met à jour des guides ou des fiches pratiques relatifs au droit de la fonction publique et aux réformes statutaires et indemnitaires en cours et réalise une veille juridique sur ces sujets ;

- Rédige des réponses aux questions émanant des pouvoirs publics ou des organisations syndicales ;

- A titre subsidiaire, participe au traitement des recours hiérarchiques et contentieux, en lien avec le bureau du contentieux du secrétariat général.

Nombre d'agents à encadrer

☐ A ☐ B ☐ C ✓ Sans objet

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Poste soumis à une habilitation au Secret de la défense nationale OUI ☐ NON ✓

Moyens mis à votre disposition : ordinateur portable

Les activités du service

Placée sous l'autorité du garde des Sceaux, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) est l'une des cinq directions du ministère de la Justice. Elle est chargée d'une double-mission : une mission de surveillance et une mission de prévention de la récidive. La direction de

l'administration pénitentiaire est composée de trois services : le service des métiers, le service de l'administration, le service national du renseignement pénitentiaire.

La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales (SDRHRS) de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique RH des 45 000 agents de l'administration pénitentiaire qui représentent près de la moitié des effectifs du ministère de la justice.

Composée de 175 agents répartis autour de 8 bureaux et d'un pôle transverse, la SDRHRS conçoit et met en œuvre les statuts particuliers dont dépend l'essentiel des agents de l'administration pénitentiaire.

Avec l'appui des 10 directions interrégionales (DI), de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) et du service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) dont elle assure la coordination, la SDRHRS conçoit et pilote les dispositifs de recrutement, de formation, de gestion des statuts et des carrières, de rémunération et de discipline des agents répartis sur l'ensemble des territoires métropolitain et ultramarin. Elle anime le dialogue social de la direction.

Le bureau des affaires statutaires, disciplinaires et de l'organisation du dialogue social (RH2), composé de 23 personnes, est chargé de l'organisation du dialogue social, des études relatives aux questions statutaires et régimes indemnitaires des personnels et de l'instruction des dossiers soumis au conseil de discipline.

A cet effet, le bureau est organisé en 3 sections :

- ✓ organisation du dialogue social ;
- ✓ affaires statutaires et indemnitaires ;
- ✓ affaires disciplinaires.

Au titre des affaires statutaires, le bureau anime la chaîne RH pour le volet réglementaire et assure les expertises au profit de l'administration centrale et des services déconcentrés. Il procède aux études relatives aux régimes statutaires et indemnitaires des personnels déconcentrés de l'administration pénitentiaire et élabore les projets législatifs et réglementaires s'y rapportant, ainsi que les instructions de portée générale relatives aux droits et obligations des personnels pénitentiaires.

Il applique le statut spécial pour le volet « discipline » et prépare les dossiers soumis aux conseils de discipline des services pénitentiaires dont il assure le secrétariat.

Au titre de l'organisation du dialogue social, il anime le dialogue social en assurant les relations avec les organisations syndicales. Il organise les comités sociaux d'administration de l'administration pénitentiaire (CSA AP) et des services pénitentiaires d'insertion et de probation (CSA SPIP). Il contribue aux différents groupes de travail et réunions au sein de la DAP associant les organisations syndicales. Il réalise la veille juridique relative à la réglementation du droit syndical qu'il fait appliquer dans les services déconcentrés. Enfin, il organise les élections professionnelles pour la DAP.

Le bureau est en relation avec les différentes sous-directions de la direction de l'administration pénitentiaire, les services déconcentrés, le secrétariat général du ministère et les organisations syndicales.

Composition et effectifs du service

Le bureau comprend 23 agents. La section des affaires statutaires et indemnitaires est composée de 6 attachés(e)s : une cheffe de section, une adjointe et 4 chargés d'études juridiques.

Votre hiérarchie

La cheffe de section et son adjointe.

Vos interlocuteurs métiers

Les interlocuteurs du titulaire du poste sont les bureaux des différentes sous-directions de la DAP, les services déconcentrés (directions interrégionales des services pénitentiaires), le secrétariat général du ministère (bureau des politiques statutaire et salariale ministérielles et bureau du contentieux administratif et du conseil) et les organisations syndicales.

Votre profil

Vos principales compétences à mettre en œuvre

Connaissances		***Savoir-faire***	
Connaissances en droit public / droit de la fonction publique		Appétence pour les recherches et les raisonnements juridiques	
Savoir-être		Excellente capacité à rédiger des expertises juridiques, des notes administratives et des comptes-rendus	

Sens de l'écoute et de la communication		Esprit d'analyse et de synthèse	
Travail en équipe			
Sens de l'organisation et de l'initiative			
Capacité à rendre compte			

Expériences professionnelles antérieures souhaitées

Une première expérience dans le domaine juridique serait très appréciée, de préférence en droit public.

Offres de formation associées à votre prise de poste

Formations en légistique et droit de la fonction publique.

Perspectives d'évolution professionnelle

Les compétences mises en œuvre sur le poste permettent d'évoluer vers d'autres emplois au sein du domaine fonctionnel « affaires juridiques ». L'expérience et les compétences acquises permettent de faciliter la préparation aux examens professionnels et concours internes.

Informations complémentaires

Organisation de travail : *télétravail possible*

Restauration : *restaurant administratif*

Accessibilité en transport / Parking : *RER E Rosa Parks, Tramway T3b Rosa Parks ou Canal Saint-Denis, Métro 7 Corentin Cariou, Métro 12 Aimé Césaire / Parking vélo et voiture sur demande*

Vos contacts pour déposer une candidature		La procédure de votre recrutement
Renseignements et candidature		Poste nécessitant une enquête administrative de sécurité ☐ OUI ✓ NON
Mme Audrey RAMEAU, cheffe de section	audrey.rameau@justice.gouv.fr 01.70.22.76.97	
Mme Estelle LAMBERT, adjointe	Estelle.lambert@justice.gouv.fr 01.70.22.76.86	

Vous voulez en savoir plus ? http://justice.gouv.fr https://lajusticerecrute.fr/ https://allodiscrim.wethics.eu/app (code : 2020)